

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Periclitção da Vida e da Saúde (arts. 130 a 136 do CP)

Periclitar é correr perigo.

Logo, os crimes de periclitção da vida e da saúde punem condutas que colocam em perigo uma PESSOA.

CUIDADO:

- Na PERICLITÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE há perigo a PESSOA (é um crime contra a pessoa).
- No crimes de PERIGO COMUM há uma exposição ao perigo de um número indeterminado de pessoas.

Voltando, para fins didáticos, vamos dividir os crimes de PERICLITÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE em subgrupos:

- “**CRIMES DE PERIGO**”
- “**ABANDONOS**”
- “**DEMAIS CRIMES**”

Vamos lá.

1. “CRIMES DE PERIGO”

Veja o que diz o Código Penal:

Perigo de contágio venéreo Art. 130 - *Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. § 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 2º - Somente se procede mediante representação.*

Pune-se o PORTADOR DE MOLÉSTIA VENÉREA que EXPÕE ALGUÉM a contágio por meio de RELAÇÕES SEXUAIS OU ATO LIBIDINOSO.

Podemos então resumir:

- O sujeito ativo tem que ser “Portador de Moléstia Venérea” (a jurisprudência indica ser necessário exame para comprovação).
- O “Portador de Moléstia Venérea” deve ou deveria saber que está contaminado.
- Pune-se a EXPOSIÇÃO A PERIGO DE CONTÁGIO.
- Só configurará o crime se essa exposição se der por RELAÇÃO SEXUAL ou ATO LIBIDINOSO (se não for assim, não haverá esse crime).
- FORMA QUALIFICADA: se é intenção do agente transmitir a moléstia.
- AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.

Vamos seguir.

Veja o que diz o Código Penal:

Perigo de contágio de moléstia grave Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Podemos então resumir:

- O sujeito ativo tem que ser “Portador de Moléstia Grave”.
- Pune-se quem PRATICA ato capaz de produzir o contágio.
- O agente deve ter o fim específico de transmitir a moléstia grave.
- AÇÃO PENAL INCONDICIONADA.

Seguindo.

Veja o que diz o Código Penal:

Perigo para a vida ou saúde de outrem Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais

Podemos então resumir:

- O sujeito ativo pode ser QUALQUER PESSOA.
- Pune-se quem EXPÕE a perigo vida ou saúde de OUTREM (como visto, se expor um número indeterminado de pessoas, será o crime de perigo comum).
- De que modo? De qualquer modo (ação livre).
- CAUSA DE AUMENTO: decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.

2. “ABANDONOS”

Veja o que diz o Código Penal:

Abandono de incapaz Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

§ 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 7 (sete) anos. (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 14 (quatorze) anos. (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

Aumento de pena

§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: I - se o abandono ocorre em lugar ermo; II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. III - se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.

É o típico caso da mãe que vai para “festa” e deixa os filhos pequenos em casa sozinhos.

Alguns pontos importantes:

- É um crime PRÓPRIO de quem está exercendo *cuidado, guarda, vigilância ou autoridade*.
- Para configurar o crime o incapaz deverá ser incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Se puder defender-se, não haverá crime.
- FORMAS QUALIFICADAS: morte e lesão corporal grave.
- CAUSA DE AUMENTO DE PENA:
 - *lugar ermo;*
 - *se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.*
 - *se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.*

Vamos continuar:

Exposição ou abandono de recém-nascido Art. 134 - *Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. § 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - detenção, de um a três anos. § 2º - Se resulta a morte: Pena - detenção, de dois a seis anos.*

Por exemplo, é o caso da mulher que fica grávida do amante, e abandona o recém-nascido para ocultar a desonra própria.

Vamos alguns pontos interessantes:

- Há divergência na doutrina quanto a quem pode ser sujeito ativo, mas o ponto em comum é que pode ser a MÃE do recém-nascido.
- A vítima só pode ser RECÉM-NASCIDO. Se não for recém-nascido, não configurará tal crime.
- A conduta é EXPOR ou ABANDONAR.
- Há um dolo específico, uma finalidade específica na exposição ou abandono: OCULTAR DESONRA PRÓPRIA (se não for por essa finalidade, não haverá o citado crime).
- FORMAS QUALIFICADAS: morte e lesão corporal grave.

3. “OUTROS CRIMES”

Veja o que diz o Código Penal:

Omissão de socorro Art. 135 - *Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.*

O crime pune quem DEIXA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA.

Em quais hipóteses?

- Quando é possível fazer sem risco pessoal.

Assistência a quem?

- à criança abandonada
- à criança extraviada
- à pessoa inválida
- à pessoa ferida
- ao desamparo
- à pessoa em grave e iminente perigo

CUIDADO: nesse crime a MORTE ou LESÃO GRAVE será CAUSA DE AUMENTO DE PENA (e não uma qualificadora).

Por fim, quando se tratar de um acidente de trânsito, por exemplo, o crime será o previsto na lei especial.

Vamos continuar apresentando um crime criado em 2012:

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. *Parágrafo único.* A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.

Viu só!!! É crime exigir garantia ou preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR **EMERGENCIAL**.

Por fim, vamos ao crime de MAUS-TRATOS:

Maus-tratos Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 7 (sete) anos. (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 14 (quatorze) anos. (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Alguns pontos importantes:

- É um crime PRÓPRIO de quem está exercendo autoridade, guarda ou vigilância sob a pessoa.
- Pune-se quem EXPÕE a PERIGO DE VIDA ou SAÚDE a pessoa por meio de várias CONDUTAS:
 - Privando-a de alimentação ou de cuidados indispensáveis.
 - Sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado.
 - Abusando de meios de correção ou disciplina.

- FORMAS QUALIFICADAS: morte e lesão corporal grave.
- CAUSA DE AUMENTO DE PENA: contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

É isso pessoal.

Entendo que o essencial foi visto, faça exercícios para consolidar o aprendizado.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

“porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.

Josué 24:15

Resumo

DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

1. “CRIMES DE PERIGO”

Perigo de contágio venéreo Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. § 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 2º - Somente se procede mediante representação.

Podemos então resumir: O sujeito ativo tem que ser “Portador de Moléstia Venérea” (a jurisprudência indica ser necessário exame para comprovação). O “Portador de Moléstia Venérea” deve ou deveria saber que está contaminado. Pune-se a EXPOSIÇÃO A PERIGO DE CONTÁGIO. Só configurará o crime se essa exposição se der por RELAÇÃO SEXUAL ou ATO LIBIDINOSO (se não for assim, não haverá esse crime). FORMA QUALIFICADA: se é intenção do agente transmitir a moléstia. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.

Perigo de contágio de moléstia grave Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Podemos então resumir: O sujeito ativo tem que ser “Portador de Moléstia Grave”. Pune-se quem PRATICA ato capaz de produzir o contágio. O agente deve ter o fim específico de transmitir a moléstia grave. AÇÃO PENAL INCONDICIONADA.

Perigo para a vida ou saúde de outrem Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais

Podemos então resumir: O sujeito ativo pode ser QUALQUER PESSOA. Pune-se quem EXPÕE a perigo vida ou saúde de OUTREM (como visto, se expor um número indeterminado de pessoas, será o crime de perigo comum). De que modo? De qualquer modo (ação livre). CAUSA DE AUMENTO: decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.

2. “ABANDONOS”

Abandono de incapaz Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono: Pena - detenção, de seis meses a três anos. § 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 2º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de quatro a doze anos. Aumento de pena § 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: I - se o abandono ocorre em lugar ermo; II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. III - se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.

Alguns pontos importantes: É um crime PRÓPRIO de quem está exercendo *cuidado, guarda, vigilância ou autoridade*. Para configurar o crime o incapaz deverá ser incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Se puder defender-se, não haverá crime. FORMAS QUALIFICADAS: morte e lesão corporal grave. CAUSA DE AUMENTO DE PENA: *lugar ermo; se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.*

Exposição ou abandono de recém-nascido Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. § 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - detenção, de um a três anos. § 2º - Se resulta a morte: Pena - detenção, de dois a seis anos.

Vamos alguns pontos interessantes: Há divergência na doutrina quanto a quem pode ser sujeito ativo, mas o ponto em comum é que pode ser a MÃE do recém-nascido. A vítima só pode ser RECÉM-NASCIDO. Se não for recém-nascido, não configurará tal crime. A conduta é EXPOR ou ABANDONAR. Há um dolo específico, uma finalidade específica na exposição ou abandono: OCULTAR DESONRA PRÓPRIA (se não for por essa finalidade, não haverá o citado crime). FORMAS QUALIFICADAS: morte e lesão corporal grave.

3. “OUTROS CRIMES”

Omissão de socorro Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.

Maus-tratos Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 7 (sete) anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 14 (quatorze) anos.

§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Alguns pontos importantes: É um crime PRÓPRIO de quem está exercendo autoridade, guarda ou vigilância sob a pessoa . Pune-se quem EXPÕE a PERIGO DE VIDA ou SAÚDE a pessoa por meio de várias CONDUCTAS: Privando-a de alimentação ou de cuidados indispensáveis. Sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Abusando de meios de correção ou disciplina. FORMAS QUALIFICADAS: morte e lesão corporal grave. CAUSA DE AUMENTO DE PENA: contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960